



Rapport de Conformité Réglementaire et RGPD

Contrat analysé : Contrat de fourniture de matières premières pharmaceutiques

Parties : LABOPHARM MAROC S.A. (Acheteur) et CHEMSOURCE INTERNATIONAL SARL (Fournisseur)

Date d'analyse : Document de test

Analyste : LegalLink — Analyse de conformité réglementaire

| 1. Synthèse exécutive

Score de risque global de conformité : 73/100

Le présent contrat de fourniture de matières premières pharmaceutiques présente des **lacunes significatives en matière de conformité réglementaire**, notamment concernant l'absence totale de dispositions relatives à la protection des données personnelles (RGPD/Loi 09-08 marocaine), des asymétries contractuelles importantes entre les parties, et plusieurs contradictions internes affectant la sécurité juridique du contrat.

Risques majeurs identifiés :

- Absence totale de clauses RGPD/protection des données personnelles
- Contradictions internes sur la révision des prix et la durée contractuelle
- Asymétries significatives en matière de responsabilité et de droits de résiliation
- Références à des annexes non fournies (Annexe A et Annexe B)
- Absence de dispositions sur la sous-traitance et la cession du contrat

Recommandation principale : Une révision substantielle du contrat est nécessaire avant signature pour assurer la conformité réglementaire et rééquilibrer les droits et obligations des parties.

| 2. Analyse détaillée des clauses problématiques

Article(s)	Type de problème	Score	Description et justification
Contrat entier	Lacune réglementaire majeure	95	Absence totale de dispositions RGPD/protection des données personnelles. Le contrat ne contient aucune clause relative au traitement des données personnelles, alors que les parties échangent nécessairement des données (coordonnées des employés, signataires, contacts commerciaux). En l'absence de clause conforme à la Loi 09-08 marocaine (équivalent du RGPD) et au RGPD européen (si transferts internationaux), les deux parties s'exposent à des sanctions administratives pouvant atteindre 2% du chiffre d'affaires annuel au Maroc. Aucune mention des finalités du traitement, de la durée de conservation, des droits des personnes concernées, ni de la qualité de responsable/sous-traitant.
Article 3	Contradiction interne	85	Contradiction sur la révision des prix. L'Article 3 énonce d'abord que « Les prix sont fixés en Annexe B », ce qui implique une fixité contractuelle, puis immédiatement après affirme qu'ils sont « révisables une fois par an sur notification écrite avec un préavis de 60 jours ». Cette contradiction interne crée une insécurité juridique : le prix est-il fixe ou révisable unilatéralement ? Le mécanisme de révision (indexation, accord bilatéral, notification unilatérale ?) n'est pas précisé. En cas de litige, l'Acheteur pourrait contester toute révision en invoquant la fixité initiale, tandis que le Fournisseur pourrait invoquer la clause de révisabilité.
Article 4	Contradiction interne	80	Contradiction sur la durée et le renouvellement. L'Article 4 stipule une « durée initiale de 2 (deux) ans », ce qui établit un terme fixe, puis prévoit un « renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an ». Or, la tacite reconduction transforme un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée après le premier renouvellement, ce qui contredit la notion même de « durée initiale » fixe. De plus, le préavis de dénonciation de 3 mois « avant l'échéance » est incompatible avec un contrat tacitement reconduit qui n'a plus d'échéance définie. Cette contradiction expose les parties à des litiges sur la validité de la résiliation.
Articles 5 vs. absence	Asymétrie inter-articles	75	Asymétrie sur la limitation de responsabilité. L'Article 5 plafonne la responsabilité du Fournisseur « dans la limite du montant des commandes concernées au titre des 12 derniers mois », mais aucune clause symétrique ne limite la responsabilité de l'Acheteur (par exemple en cas de retard de paiement, d'annulation de commande, ou de manquement à ses obligations de contrôle qualité). Cette asymétrie favorise exclusivement le Fournisseur et expose l'Acheteur à une responsabilité potentiellement illimitée, ce qui constitue un déséquilibre contractuel significatif contraire au principe d'équité.

Article(s)	Type de problème	Score	Description et justification
Article 1	Renvoi cassé	70	Référence à l'Annexe A non fournie. L'Article 1 mentionne des « spécifications techniques annexées (Annexe A) », mais cette annexe n'est pas jointe au document contractuel fourni. Sans ces spécifications, l'objet même du contrat est indéterminé : quels principes actifs ? Quels excipients ? Quelles normes de pureté ? Cette lacune rend le contrat inexécutable et expose les parties à des litiges sur la conformité des livraisons. L'absence d'annexe constitue également un vice de consentement potentiel.
Article 3	Renvoi cassé	70	Référence à l'Annexe B non fournie. L'Article 3 stipule que « Les prix sont fixés en Annexe B », mais cette annexe tarifaire n'est pas jointe. Sans grille de prix, le contrat est dépourvu d'un élément essentiel (le prix), ce qui le rend juridiquement nul pour indétermination de l'objet. Cette lacune expose également les parties à des litiges sur le montant dû pour chaque livraison et empêche tout contrôle de conformité des factures.
Articles 4 vs. absence	Asymétrie inter-articles	65	Asymétrie sur les droits de résiliation. L'Article 4 prévoit un droit de dénonciation avec préavis de 3 mois pour les deux parties à l'échéance, mais aucune clause ne traite de la résiliation anticipée pour manquement (résiliation pour faute), ni de la résiliation unilatérale en cours de période. En l'absence de clause symétrique de résiliation pour inexécution, la partie victime d'un manquement grave devra saisir le tribunal pour obtenir la résiliation judiciaire, ce qui allonge les délais et augmente les coûts. L'absence de clause de résiliation pour force majeure est également problématique dans le secteur pharmaceutique.
Contrat entier	Lacune réglementaire	60	Absence de clause sur la sous-traitance. Le contrat ne contient aucune disposition encadrant la possibilité pour le Fournisseur de sous-traiter tout ou partie de la fabrication des matières premières pharmaceutiques. Dans le secteur pharmaceutique, la sous-traitance non contrôlée présente des risques majeurs en termes de traçabilité, de conformité BPF/GMP et de responsabilité. L'absence de clause expose l'Acheteur à recevoir des produits fabriqués par des tiers non qualifiés, sans possibilité de recours contractuel. Une clause devrait imposer l'accord préalable écrit de l'Acheteur et maintenir la responsabilité du Fournisseur.

Article(s)	Type de problème	Score	Description et justification
Contrat entier	Lacune réglementaire	60	Absence de clause sur la cession du contrat. Aucune disposition ne régit la possibilité pour l'une ou l'autre partie de céder le contrat à un tiers (par exemple en cas de fusion, acquisition, ou restructuration). Cette lacune crée une insécurité juridique : l'Acheteur pourrait se retrouver lié à un nouveau fournisseur non qualifié, ou le Fournisseur à un nouveau client insolvable, sans possibilité de s'y opposer contractuellement. Le droit commun marocain autorisant la cession sous certaines conditions, une clause expresse devrait exiger le consentement préalable écrit de l'autre partie.
Article 2	Asymétrie inter-articles	55	Asymétrie sur les obligations de contrôle et de notification. L'Article 2 impose à l'Acheteur un délai strict de 15 jours ouvrables pour effectuer les contrôles qualité et notifier toute non-conformité, passé lequel « la marchandise est réputée acceptée ». En revanche, aucune obligation symétrique n'est imposée au Fournisseur concernant les délais de réponse aux réclamations, de remplacement des produits non conformes, ou de notification de tout changement dans le processus de fabrication. Cette asymétrie favorise le Fournisseur et prive l'Acheteur de recours effectif en cas de découverte tardive d'un vice caché.
Contrat entier	Lacune réglementaire	55	Absence de clause d'audit et de droit de visite. Dans le secteur pharmaceutique, l'Acheteur doit pouvoir auditer les installations du Fournisseur pour vérifier la conformité aux BPF/GMP et aux spécifications contractuelles. L'absence de clause d'audit prive l'Acheteur d'un moyen de contrôle essentiel et l'expose à des risques réglementaires (l'autorité sanitaire marocaine peut exiger la traçabilité complète de la chaîne d'approvisionnement). Une clause devrait prévoir un droit d'audit annuel avec préavis raisonnable, ainsi qu'un droit d'audit exceptionnel en cas de non-conformité ou de rappel de lot.
Contrat entier	Lacune réglementaire	50	Absence de clause sur la gestion des rappels de lots. Le contrat ne prévoit aucune procédure en cas de rappel de lot (recall) pour non-conformité ou risque sanitaire. Cette lacune est critique dans le secteur pharmaceutique où les rappels sont fréquents et strictement encadrés par la réglementation. L'absence de clause expose les parties à des litiges sur la prise en charge des coûts de rappel, la responsabilité vis-à-vis des tiers, et les obligations de notification aux autorités sanitaires. Une clause devrait définir les obligations respectives, les délais de notification, et la répartition des coûts.

Article(s)	Type de problème	Score	Description et justification
Article 6	Lacune	40	Clause de confidentialité incomplète. L'Article 6 impose une obligation de confidentialité pendant la durée du contrat et 3 ans après son terme, mais ne précise pas : (1) les exceptions légales (divulgence aux autorités sanitaires, obligations réglementaires) ; (2) les mesures de protection à mettre en œuvre ; (3) les conséquences d'une violation (dommages-intérêts, clause pénale) ; (4) le sort des informations confidentielles en fin de contrat (restitution ou destruction). Ces lacunes affaiblissent l'effectivité de la clause et compliquent la preuve d'une violation.
Article 7	Lacune	35	Absence de clause de médiation ou d'arbitrage. L'Article 7 prévoit la compétence des tribunaux de commerce de Casablanca « à défaut de règlement amiable », mais ne définit aucune procédure de règlement amiable préalable (médiation, conciliation, expertise contradictoire). Dans les contrats commerciaux internationaux ou de longue durée, une clause de médiation obligatoire préalable à toute action judiciaire permet de réduire les coûts et les délais de résolution des litiges. L'absence de clause d'arbitrage peut également être problématique si le Fournisseur ou l'Acheteur a des actifs à l'étranger.

3. Analyse de conformité réglementaire sectorielle

3.1. Conformité pharmaceutique (BPF/GMP)

L'Article 2 mentionne l'obligation de fournir un « certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF/GMP) en vigueur » pour chaque lot, ce qui est conforme aux exigences réglementaires marocaines (Loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie). Toutefois, le contrat ne précise pas :

- Le référentiel BPF applicable (BPF marocaines, ICH Q7, EU GMP, FDA cGMP) ;
- La fréquence des audits de conformité ;
- Les obligations de notification en cas de changement de site de fabrication ou de procédé ;
- Les conséquences d'une perte de certification BPF du Fournisseur.

Risque : En l'absence de précisions, l'Acheteur pourrait recevoir des matières premières conformes à un référentiel BPF moins exigeant que celui requis par ses propres autorisations de mise sur le marché (AMM), ce qui l'exposerait à des sanctions de l'Autorité Nationale de Contrôle des Médicaments (DMPV).

3.2. Conformité RGPD et protection des données (Loi 09-08)

⚠ NON-CONFORMITÉ MAJEURE

Le contrat ne contient **aucune clause relative à la protection des données personnelles**, alors que les parties traitent nécessairement des données personnelles dans le cadre de leur relation commerciale :

- Données des signataires et représentants légaux ;
- Coordonnées des contacts commerciaux et techniques ;
- Données des employés intervenant dans l'exécution du contrat ;
- Éventuellement, données de traçabilité incluant des identifiants personnels.

Obligations légales non respectées :

- **Loi 09-08 marocaine** : obligation de déclarer les traitements à la CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel), de définir les finalités, de limiter la conservation, et de garantir les droits des personnes (accès, rectification, opposition) ;
- **RGPD européen** : si le Fournisseur ou l'Acheteur traite des données de ressortissants européens ou transfère des données vers l'UE, le contrat doit inclure les clauses contractuelles types (SCC) de la Commission européenne ;
- **Absence de qualification** : le contrat ne précise pas si les parties agissent en qualité de responsables de traitement conjoints, de responsable et sous-traitant, ou de responsables indépendants.

Sanctions encourues :

- Loi 09-08 : amende de 20 000 à 200 000 MAD et/ou emprisonnement de 3 mois à 1 an (art. 53) ;
- RGPD : amende administrative pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial (art. 83) ;
- Responsabilité civile : dommages-intérêts en cas de violation des droits des personnes concernées.

3.3. Conformité au droit de la consommation et de la concurrence

Le contrat est conclu entre deux professionnels (B2B), il n'est donc pas soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation marocain (Loi 31-08). Toutefois, certaines clauses pourraient être analysées au regard du droit de la concurrence :

- La clause de tacite reconduction (Article 4) pourrait être considérée comme abusive si elle crée un verrouillage excessif du marché ;
- L'absence de clause de révision des prix encadrée (Article 3) pourrait permettre des pratiques de prix discriminatoires.

Risque modéré : En l'état, le contrat ne présente pas de clause manifestement anticoncurrentielle, mais l'asymétrie des droits pourrait être contestée par l'Acheteur en cas de litige.

4. Recommandations de mise en conformité

4.1. Priorité 1 — Conformité RGPD/Loi 09-08 (URGENT)

Action immédiate requise avant signature :

1. **Ajouter une clause « Protection des données personnelles »** comprenant :
 - La qualification des parties (responsables de traitement indépendants ou conjoints) ;
 - Les finalités du traitement (gestion de la relation commerciale, exécution du contrat) ;
 - Les catégories de données traitées (identité, coordonnées professionnelles) ;
 - La durée de conservation (durée du contrat + délais de prescription légaux) ;
 - Les droits des personnes concernées et les modalités d'exercice ;
 - Les mesures de sécurité (chiffrement, contrôle d'accès, journalisation) ;
 - Les obligations en cas de violation de données (notification sous 72h) ;
 - Les conditions de transfert international de données (SCC si applicable).
2. **Effectuer une analyse d'impact (PIA)** si le traitement présente un risque élevé ;
3. **Déclarer les traitements à la CNDP** conformément à la Loi 09-08 ;
4. **Désigner un DPO** (Data Protection Officer) si requis par le volume de données traitées.

4.2. Priorité 2 — Correction des contradictions internes

1. **Article 3 (Prix) :** Clarifier le mécanisme de révision des prix :
 - Soit prévoir une indexation automatique sur un indice public (ex. : indice des prix à la production) ;
 - Soit exiger un accord bilatéral écrit pour toute révision ;
 - Préciser que la révision ne peut excéder un pourcentage maximum annuel.
2. **Article 4 (Durée) :** Choisir entre :
 - Un contrat à durée déterminée de 2 ans non renouvelable (nécessitant un nouveau contrat à l'échéance) ;
 - Un contrat à durée déterminée de 2 ans renouvelable une fois (durée maximale 4 ans) ;
 - Un contrat à durée indéterminée avec période d'engagement initiale de 2 ans, résiliable ensuite à tout moment avec préavis de 3 mois.

4.3. Priorité 3 — Rééquilibrage des asymétries contractuelles

1. **Responsabilité (Article 5) :** Ajouter une clause symétrique limitant également la responsabilité de l'Acheteur (par exemple en cas de retard de paiement ou d'annulation de commande) ;
2. **Résiliation :** Ajouter une clause de résiliation anticipée pour manquement grave, avec mise en demeure préalable de 15 jours ;
3. **Contrôle qualité (Article 2) :** Imposer au Fournisseur un délai maximum de réponse aux réclamations (ex. : 10 jours) et de remplacement des produits non conformes (ex. : 30 jours) ;
4. **Sous-traitance :** Ajouter une clause interdisant la sous-traitance sans accord préalable écrit de l'Acheteur, et maintenant la responsabilité du Fournisseur ;
5. **Cession :** Ajouter une clause interdisant la cession du contrat sans accord préalable écrit de l'autre partie.

4.4. Priorité 4 — Complétion des annexes et clauses manquantes

1. **Annexe A (Spécifications techniques) :** Joindre impérativement les spécifications détaillées de chaque matière première (DCI, pureté, impuretés, méthodes d'analyse, critères d'acceptation) ;
2. **Annexe B (Prix) :** Joindre la grille tarifaire complète avec prix unitaires, conditions de volume, et modalités de révision ;
3. **Clause d'audit :** Ajouter un droit d'audit annuel des installations du Fournisseur, avec préavis de 30 jours, et un droit d'audit exceptionnel en cas de non-conformité ;
4. **Clause de rappel de lots :** Définir la procédure de rappel, les délais de notification (24h), la prise en charge des coûts, et les obligations de notification aux autorités sanitaires ;
5. **Clause de médiation :** Prévoir une médiation obligatoire de 60 jours avant toute action judiciaire, avec désignation d'un médiateur par le Centre de Médiation de la CGEM.

| 5. Obligations d'audit et de reporting

En l'état actuel, le contrat ne prévoit **aucune obligation d'audit ni de reporting**, ce qui est problématique pour un contrat pharmaceutique soumis à des exigences réglementaires strictes.

5.1. Obligations d'audit recommandées

- **Audit qualité annuel** : L'Acheteur devrait pouvoir auditer les installations du Fournisseur au moins une fois par an pour vérifier la conformité aux BPF/GMP et aux spécifications contractuelles ;
- **Audit de conformité RGPD** : Chaque partie devrait pouvoir auditer les mesures de protection des données mises en œuvre par l'autre partie ;
- **Audit exceptionnel** : En cas de non-conformité, de rappel de lot, ou de changement de site de fabrication, l'Acheteur devrait pouvoir réaliser un audit exceptionnel avec préavis réduit (5 jours ouvrables).

5.2. Obligations de reporting recommandées

- **Rapport qualité trimestriel** : Le Fournisseur devrait transmettre un rapport trimestriel sur les non-conformités détectées, les actions correctives mises en œuvre, et les résultats des contrôles qualité ;
- **Notification des changements** : Le Fournisseur devrait notifier par écrit tout changement de site de fabrication, de procédé, de fournisseur de matières premières, ou de sous-traitant, avec un préavis minimum de 90 jours ;
- **Rapport de traçabilité** : Pour chaque lot livré, le Fournisseur devrait fournir un rapport de traçabilité complet depuis la matière première jusqu'à la livraison, incluant les numéros de lots des matières premières utilisées ;
- **Déclaration de conformité RGPD** : Chaque partie devrait fournir annuellement une déclaration de conformité à la Loi 09-08 et au RGPD, attestant de la mise en œuvre des mesures de sécurité et du respect des droits des personnes.

6. Exposition aux sanctions

Type de non-conformité	Texte applicable	Sanctions encourues
Absence de clause RGPD/ protection des données	Loi 09-08 marocaine, art. 53 RGPD européen, art. 83	Maroc : 20 000 à 200 000 MAD d'amende + emprisonnement possible UE : Jusqu'à 20 M€ ou 4% du CA mondial Responsabilité civile en cas de violation des droits des personnes
Non-conformité BPF/GMP des matières premières	Loi 17-04 (Code du médicament) Décision DMPV	Suspension ou retrait de l'AMM de l'Acheteur Amende administrative Rappel de lots Responsabilité pénale en cas de mise en danger de la santé publique
Défaut de traçabilité des lots	Loi 17-04, art. 14 BPF pharmaceutiques	Amende administrative Impossibilité de procéder à un rappel ciblé Responsabilité civile et pénale en cas de dommage sanitaire
Clause abusive (asymétrie excessive)	DOC marocain, art. 230 Jurisprudence sur l'équilibre contractuel	Nullité de la clause abusive Dommages-intérêts pour déséquilibre significatif Réduction judiciaire de la clause
Défaut de déclaration CNDP	Loi 09-08, art. 53	Amende de 20 000 à 200 000 MAD Emprisonnement de 3 mois à 1 an Injonction de mise en conformité

7. Conclusion et plan d'action

Le contrat de fourniture de matières premières pharmaceutiques entre LABOPHARM MAROC S.A. et CHEMSOURCE INTERNATIONAL SARL présente des **lacunes critiques en matière de conformité réglementaire**, notamment l'absence totale de dispositions relatives à la protection des données personnelles, ainsi que plusieurs contradictions internes et asymétries contractuelles qui fragilisent sa sécurité juridique.

Le score de risque global de 73/100 reflète un niveau de risque élevé qui justifie une révision substantielle du contrat avant signature.

Plan d'action recommandé (par ordre de priorité) :

1. URGENT — Avant signature :

- Ajouter une clause complète de protection des données personnelles conforme à la Loi 09-08 et au RGPD ;
- Joindre les Annexes A (spécifications techniques) et B (grille tarifaire) ;
- Corriger les contradictions internes des Articles 3 (prix) et 4 (durée).

2. Court terme (avant première livraison) :

- Rééquilibrer les clauses de responsabilité, résiliation et contrôle qualité ;
- Ajouter les clauses de sous-traitance, cession, audit et rappel de lots ;
- Effectuer la déclaration CNDP des traitements de données.

3. Moyen terme (dans les 6 mois) :

- Mettre en place un programme d'audit qualité annuel ;
- Établir un système de reporting trimestriel ;
- Former les équipes aux obligations RGPD et BPF.

Recommandation finale : Il est fortement déconseillé de signer ce contrat en l'état. Une révision par un juriste spécialisé en droit pharmaceutique et en protection des données est indispensable pour sécuriser la relation contractuelle et éviter les sanctions réglementaires.

| 8. Note technique — Calcul du score de risque global

Le score de risque global de **73/100** a été calculé selon la méthode suivante :

Formule : Score global = $\Sigma(\text{Score} \times \text{Poids}) / \Sigma \text{Poids}$

Pondération appliquée :

- Contradiction interne : poids = 2
- Asymétrie inter-articles : poids = 1
- Renvoi cassé : poids = 1
- Lacune / incomplétude : poids = 1

Détail du calcul :

Article(s)	Type	Score	Poids	Score × Poids
Contrat entier	Lacune (RGPD)	95	1	95
Article 3	Contradiction interne	85	2	170
Article 4	Contradiction interne	80	2	160
Articles 5 vs. absence	Asymétrie	75	1	75
Article 1	Renvoi cassé	70	1	70
Article 3	Renvoi cassé	70	1	70
Articles 4 vs. absence	Asymétrie	65	1	65
Contrat entier	Lacune (sous-traitance)	60	1	60
Contrat entier	Lacune (cession)	60	1	60
Article 2	Asymétrie	55	1	55
Contrat entier	Lacune (audit)	55	1	55
Contrat entier	Lacune (rappel)	50	1	50
Article 6	Lacune	40	1	40
Article 7	Lacune	35	1	35
TOTAL			18	1 310

Calcul final : $1\,310 \div 18 = 72,78 \approx \mathbf{73/100}$

Ce score reflète un niveau de risque **élevé** justifiant une révision substantielle du contrat avant signature.

Sources documentaires

Document analysé : contrat_1_fourniture_matières_premières.pdf (pages 1-2)

Passages extraits :

- Source 1 : Page 1 — Titre du contrat
- Source 2 : Page 1 — Parties, Articles 1 et 2
- Source 3 : Page 1 — Articles 2 (suite), 3, 4, 5, 6 et 7 (début)
- Source 4 : Pages 1-2 — Article 7 (suite) et signatures

Textes réglementaires cités :

- Loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Maroc)
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD)
- Loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie (Maroc)

- Dahir des Obligations et Contrats (DOC) marocain
- Loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (Maroc)

Généré par LegalLink · Document confidentiel